

1505899-08.2020.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR ALVES DE SENA CAMPOS

Juiz de Direito: Dr. ROBERTO SOARES LEITE

VISTOS.

IGOR ALVES DE SENA CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 28, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 7 de julho de 2020, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1505899-08.2020.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505899-08.2020.8.26.0032

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR ALVES DE SENA CAMPOS

Juiz de Direito: Dr. ROBERTO SOARES LEITE

VISTOS.

IGOR ALVES DE SENA CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 28, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 7 de julho de 2020, por volta das 19h40min., na Rua Liberdade, 1, Vila São Paulo, nesta cidade, o réu trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização legal ou regulamentar, 22,58 gramas da substância entorpecente cocaína. Não foi proposto o benefício da transação penal nem a suspensão condicional do

processo, haja vista que o réu é reincidente.

O réu foi citado. Na audiência de instrução foi ouvida uma testemunha. Foi decretada a revelia do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e postulou a absolvição do réu, argumentando que o fato deve ser considerado atípico, por ausência de lesividade, aplicando-se o princípio da insignificância. Na hipótese de condenação, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e fixação de pena de advertência.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime está comprovada pelo teor do boletim de ocorrência de fls.4/6, auto de exibição e apreensão de fls.9/10, laudo toxicológico de fls.23/25, que comprovou ser a substância apreendida em poder do réu o entorpecente cocaína.

A autoria também é certa.

Na fase policial, o réu admitiu a propriedade da droga, afirmando que era destinada a seu próprio consumo (fls.07).

O réu não compareceu em juízo para ser interrogado, tornando-se revel.

A testemunha Wagner Antônio da Silva, ouvido em juízo, confirmou a apreensão da droga em poder do acusado.

Portanto, existem provas da materialidade e da autoria do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

O artigo 28 da referida lei não é inconstitucional, pois a norma penal encontra-se em plena vigência e não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A norma visa proteger a saúde pública, bem como a tranquilidade e paz social, já que a pessoa que usa droga pode causar mal não só a si próprio, mas também pode causar grandes danos a terceiros, tais como atos de violência, acidentes, outros crimes, etc. Pela mesma razão, não pode ser considerada conduta insignificante para o direito penal.

Nesse sentido, destaco ementa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação criminal - Porte de drogas para consumo pessoal - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta e por inconstitucionalidade do tipo penal ou, subsidiariamente, a aplicação da pena de advertência e a desconsideração da reincidência na dosimetria da pena - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Réu confesso - Depoimento de policial valioso na elucidação dos fatos - Razoável quantidade de maconha e cocaína apreendida - Conduta típica - Punição ao porte de drogas que está inserido em combate mundial ao uso de entorpecentes - Atitude do usuário que alimenta o nefasto comércio, a violência e a degradação da sociedade - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Pena de prestação de serviços à comunidade mantida - Réu reincidente. Recurso desprovido, com determinação". (TJSP; Apelação Criminal 0028144-80.2015.8.26.0576; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019).

Tendo em vista que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes (certidões de fls.74/79), aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de nove meses, com base no artigo 28, II, § 3º, da Lei 11.343/06.

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu IGOR ALVES DE SENA CAMPOS, qualificado nos autos, à pena de nove meses de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, o acusado poderá levantar a quantia apreendida em seu poder (fls.31).

P.R.I.C.

Araçatuba, 10 de fevereiro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA